

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3380/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรสาคร
นาย สมควร สอง พราย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 83, มาตรา 288, มาตรา 339

การที่จำเลยที่ 1 เล็งอาวุธปืนไปทางผู้เสียหาย ขณะเดียวกันได้พูดว่ามึงตาย เสียเถอะ ประกอบกับภายในอาวุธปืนของจำเลยที่ 1 ก็มีปลอกกระสุนปืนที่ยิงแล้ว 4 ปลอก และคำให้การของจำเลยที่ 1 ในชั้นสอบสวนระบุว่าได้เล็งอาวุธปืนไปทางผู้เสียหายแล้วยิง 1 นัดแต่กระสุนปืนไม่ลั่น เมื่อผู้เสียหายวิ่งหนีได้ยิงอีก 4 นัดกระสุนปืนลั่น ทั้งจำเลยที่ 1 แสดงท่าโล่งเล็งอาวุธปืนตรงไปทางผู้เสียหายให้ถ่ายรูปประกอบคำรับสารภาพไว้ ดังนี้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายโดยมีเจตนาฆ่าแต่ผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตายเพราะกระสุนปืนไม่ถูกอวัยวะสำคัญจำเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานพยายามฆ่า จำเลยทั้งสองเป็นสามีภรรยา กัน ภูมิลำเนาอยู่ จังหวัดกาญจนบุรีได้ไป จังหวัดสมุทรสงครามด้วยกัน จำเลยทั้งสองว่าจ้างผู้เสียหาย ขับรถจักรยานยนต์ไปส่ง ผู้เสียหายคิดราคา 80 บาท จำเลยที่ 1 ต่อบราคาเพราะมีเงินเพียง 100 บาทผู้เสียหายไม่ลดราคา จำเลยที่ 1 คิดไม่จ่ายค่าจ้างและชิงเอารถจักรยานยนต์ จึงลวงให้ผู้เสียหายให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งอีก ตลอดระยะเวลาดังกล่าวจำเลยที่ 2 ได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้เสียหาย ไม่มีโอกาสที่จะสมคบกับจำเลยที่ 1 ได้การที่จำเลยที่ 2 หลบหนีไปกับจำเลยที่ 1 ด้วยรถจักรยานยนต์คันเดียวนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จำเลยที่ 2 จะต้องไปพร้อมกับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสามี ดังนี้ ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 รวมกับจำเลยที่ 1 กระทำผิดฐานชิงทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2528 เวลากลางวันจำเลยทั้งสองได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 91, 289, 339, 340 ตริ, 371 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 13 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 และขอให้ริบของกลางที่เจ้าพนักงานเก็บรักษาไว้

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพว่ามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองและพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ปฏิเสธความผิดฐานพยายามฆ่าและชิงทรัพย์ จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 ประกอบด้วยมาตรา 340 ตริ เป็นความผิดหลายกรรม ให้เรียงกระทงลงโทษฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองจำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนไปทางสาธารณะจำคุก 6 เดือน ฐานชิงทรัพย์จำคุก 15 ปี รวมโทษจำคุก 16 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ และให้การรับสารภาพในความผิด

ฐานชิงทรัพย์ในชั้นสอบสวนลดโทษให้ 1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 รวม 11 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 จำคุก 10 ปี จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้ 1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 2 ไว้ 6 ปี 8 เดือนครึ่งของกลาง ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 339, 340 ตริ, 80 เป็นการกระทำความผิดเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานพยายามฆ่าซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกตลอดชีวิต คำรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 คงจำคุก 33 ปี 4 เดือน รวมกับโทษกระทงอื่นที่ศาลชั้นต้นลงไว้แล้ว รวมเป็นโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ 34 ปี 4 เดือน และให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาในชั้นฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายหรือไม่ และจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์หรือไม่ ส่วนปัญหาว่า จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 2 กระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายหรือไม่นั้นข้อหานี้ทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย ปัญหาข้อแรก ผู้เสียหายพยาน

โจทก์เบิกความว่าจับรถจักรยานยนต์มาได้ครึ่งทาง จำเลยที่ 1 บอกให้ผู้เสียหายจอดรถ แล้วจำเลยที่ 1 เดินเข้าไปในสวน เมื่อจำเลยที่ 1 กลับออกมาเข้ามาใกล้ผู้เสียหาย ก็ใช้อาวุธปืนจ่อศีรษะผู้เสียหายพร้อมกับพูดว่ามึงตายเสียเถอะ และเหนียวไกปืน แต่กระสุนปืนไม่ลั่น ผู้เสียหายวิ่งหนี จำเลยที่ 1 วิ่งไล่ตามมีเสียงอาวุธปืนดัง 4 นัด ผู้เสียหายรู้สึกเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ซ้ายเข้าใจว่าถูกกระสุนปืน นายธงชัย พูลสวัสดิ์ เบิกความว่าผู้เสียหายไปร้องเรียกที่บ้านของพยานบอกว่า ช่วยด้วย ถูกยิงมาและนายแพทย์สาทิพย์ อ่อนบรรณศิลป์ เบิกความว่า ผู้เสียหายมีบาดแผลที่หัวไหล่ด้านซ้าย ผู้เสียหายแจ้งว่าถูกยิง เห็นว่าขณะที่จำเลยที่ 1 ไล่ยิงผู้เสียหาย ผู้เสียหายรู้สึกเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายทันที และมีบาดแผลที่บริเวณดังกล่าว ผู้เสียหายบอกกล่าวต่อบุคคลที่พบว่าถูกยิง ประกอบกับขณะที่จำเลยที่ 1 เล็งอาวุธปืนไปทางผู้เสียหายได้พูดว่ามึงตายเสียเถอะ ภายในอาวุธปืนของจำเลยที่ 1 ก็มีปลอกกระสุนปืนที่ยิงแล้ว 4 ปลอกและคำให้การของจำเลยที่ 1 ในชั้นสอบสวนระบุว่าได้เล็งอาวุธปืนไปทางผู้เสียหายแล้วยิง 1 นัดแต่กระสุนปืนไม่ลั่น เมื่อผู้เสียหายวิ่งหนีได้ยิงอีก 4 นัด กระสุนปืนลั่นทั้งจำเลยที่ 1 แสดงท่าไล่ยิงเล็งอาวุธปืนตรงไปทางผู้เสียหายให้ถ่ายรูป ประกอบคำรับสารภาพไว้ตามภาพที่ 3 ส่วนข้ออ้างของจำเลยที่ 1 ว่า ไม่ได้ยิงผู้เสียหาย ปลอกกระสุนปืนของกลางจำเลยที่ 1 ได้ยิงก่อนวันเกิดเหตุ แต่ไม่ได้เอาออกเห็นว่า เป็นข้ออ้างที่ไม่มีน้ำหนัก เพราะไม่มีเหตุผลที่จะเก็บปลอกกระสุนปืนไว้ในอาวุธปืนถึง 4 ปลอกขณะที่พาอาวุธปืนเดินทางไปต่างจังหวัด และการที่กระสุนปืนไม่ถูกอวัยวะสำคัญของผู้เสียหายหลายแห่งอาจเป็นเพราะผู้ที่ยิงไม่มีความชำนาญพอก็ได้ ไม่ใช่เหตุผลที่แสดงว่าผู้ยิงไม่มีเจตนาฆ่า เห็นว่า พยานหลักบานของจำเลยที่ 1 หักล้างพยานหลักฐานโจทก์ไม่ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายโดยมีเจตนาฆ่า แต่ผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตายกระสุนปืนไม่ถูกอวัยวะสำคัญ จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดดังฟ้อง

ปัญหาข้อที่สองว่า จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 กระทำผิดฐานชิงทรัพย์หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นภริยาของจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีในวันเกิดเหตุจำเลยทั้งสองเดินทางมาจังหวัดสมุทรสาครพร้อมกันก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายขับรถจักรยานยนต์ไปส่งจำเลยทั้งสองที่บ้านหลังหนึ่งที่สะพาน 1 และจำเลยทั้งสองได้อยู่บ้านดังกล่าวเป็นเวลานานประมาณครึ่งชั่วโมง เห็นว่า จำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี จึงไม่มีเหตุผลที่จะวางแผน กระทำผิดร้ายแรงที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นสถานที่ห่างไกลและให้ผู้เสียหายไปส่งที่บ้านสะพาน 1 เป็นหลักฐานได้ ทั้งจำเลยที่ 1 ได้ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนว่า เมื่อผู้เสียหายขับรถจักรยานยนต์ไปส่งที่ปากทางที่จะออกไปสู่ถนนเศรษฐกิจ 1 ผู้เสียหายคิดค่าจ้าง 80 บาท จำเลยที่ 1 ต่อด่าลงอีก เพราะมีเงินเพียง 100 บาทแต่ผู้เสียหายไม่ยอม จำเลยที่ 1 จึงคิดไม่จ่ายค่าจ้างและคิดจะชิงรถจักรยานยนต์ จึงลวงให้ผู้เสียหายขับรถจักรยานยนต์ไปส่งที่สะพาน 1 อีก เห็นว่าจำเลยที่ 1 ให้การหลังเกิดเหตุ 1 วันไม่มีเวลาคิดบิดเบือนข้อเท็จจริง จึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าได้ให้การไปตามความจริง และแสดงให้เห็นได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ตัดสินใจกระทำความผิดแต่เพียงคนเดียว เพราะตลอดระยะเวลาดังกล่าวจำเลยที่ 2 ได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้เสียหาย ไม่มีโอกาสที่จะสมคบกับจำเลยที่ 1 ได้และในชั้นสอบสวนจำเลยที่ 2 ก็ให้การปฏิเสธตลอดมา ส่วนข้อที่ผู้เสียหายเบิกความว่า ได้วิ่งหลบหนีไปหลบซ่อนที่หลังบ้านหลังหนึ่ง ห่างที่เกิดเหตุประมาณ 40 เมตร ได้ยินจำเลยที่ 2 พูดว่าพอแล้วไม่ต้องไล่ยิง มาเอารถไปเลย เห็นว่า ขณะนั้นผู้เสียหายน่าจะมีความกลัวและตกใจจึงไม่มีเหตุผลที่จะไปหลบซ่อนในระยะห่างเพียง 40 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ใกล้ น่าจะไปหลบซ่อนในระยะที่ไกลพอสมควร ในกรณีเช่นนี้ผู้เสียหายไม่น่าจะได้ยินจำเลยที่ 2 พูดห้ามจำเลยที่ 1 หรือบอกให้มาเอารถไป การที่จำเลยที่ 2 หลบหนีไปกับจำเลยที่ 1 ด้วยรถจักรยานยนต์คันเดียวกันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จำเลยที่ 2 จะต้องไปพร้อมกับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสามีข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 กระทำผิดฐานชิงทรัพย์ ที่ศาล

อุทธรณ์พิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 2 และพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานพยายามฆ่า
ด้วย ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์และฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ส่อง สุขะปยุณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>